

العقد الغير محدد المدة

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

العقد الغير محدد المدة :

العقد غير محدد المدة هو العقد الذي لا يتضمن تاريخاً محدداً لانتهائه، ويستمر سريانه طالما استمرت العلاقة التعاقدية بين الطرفين

إنهاء العقد غير محدد المدة :

يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد غير محدد المدة، بشرط:

1. وجود سبب مشروع للإنهاء

2. الالتزام بفترة الإشعار

وتكون مدة الإشعار:

- ثلاثين يوماً على الأقل إذا كان الانهاء من العامل
- ستون يوماً على الأقل إذا كان الانهاء من صاحب العمل

خصائص العقد غير محدد المدة:

- يستمر العقد للعامل السعودي دون ارتباط بتاريخ نهاية معين
- يجوز لأي من الطرفين إنهاؤه بإرادته المنفردة بشرط وجود سبب مشروع
- يشترط الالتزام بفترة الإشعار وفق المادة (76) من نظام العمل



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



- إذا تم الإنهاء بدون سبب مشروع يعد إنهاءً غير مشروع ويستحق الطرف المتضرر تعويضاً وفق المادة (77)

متى يكون العقد غير محدد المدة؟

يكون العقد غير محدد المدة في الحالات التالية:

- إذا تم إبرامه ابتداءً بدون تحديد مدة.
- إذا استمر الطرفان في عقد العمل بعد نهاية مدة التجديد المحددة في العقد
- إذا انتهت مدد التجديد المحددة في عقد العمل
- بعد اكمال العامل السعودي اربع سنوات او ثلاث تجديديات يتحول عقده الى غير محدد المدة
- العقد الغير المحدد المدة فقط للعامل السعودي
- لا يوجد أستقالة في العقد الغير المحدد المدة
- استحقاق مكافئة نهاية الخدمة على المادة ٨٤
- يستحق العامل مهلة البحث عن عمل اخر اذا كان أشعار الانهاء من قبل صاحب العمل

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية

